

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2023〕338号

纪律处分决定书

当事人：程志沅，男，1991年3月出生，时任西藏志拙创业投资管理有限公司（以下简称西藏志拙）合规风控负责人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会章程》（以下简称《协会章程》）以及《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和自律规则的有关规定，协会向程志沅送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2023〕282号），程志沅如对有关拟采取的纪律处分措施存在异议，应当在五个工作日内向协会提交书面申辩意见。程志沅未在规定期限内提出异议，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，西藏志拙存在以下违规行为：

一是挪用基金财产，对基金财产的运用不规范。2017年3月、2019年9月，西藏志拙、西藏志拙在管的西藏志睿创业投资企业（有限合伙）（以下简称西藏志睿）、普通合伙人

西藏志与拙创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称西藏志与拙）与西藏森帆文化传播有限公司（以下简称西藏森帆）签订《代理服务协议书》，并于 2017 年 4 月、11 月，2019 年 3 月、10 月由西藏志睿向西藏森帆支付西藏志拙与西藏志与拙代理服务及财务记账报税费共计 16 万元。2017 至 2019 年，西藏志拙使用西藏志睿的基金财产支付赵亮（法定代表人）个人参加“混沌大学-创投营二期”学费 19.80 万元、赵亮与薛海萍的个人差旅费（赴日本）56,123.60 元及其他杂项费用 60,360.00 元。2020 年 4 月，西藏志拙向西藏志睿返还上述全部费用。西藏志拙利用基金财产为管理人及西藏志与拙垫付相关费用的行为违反了《私募基金监管办法》第二十三条的规定，中国证券监督管理委员会西藏监管局（以下简称西藏证监局）也对相关行为采取了行政监管措施。

二是未及时履行信息披露义务。西藏志拙未向投资者披露 2016 年、2017 年年度经审计的财务报告、2018 年一季度报告及三季度信息披露报告、2019 年一季度、二季度报告。西藏志拙在管的西藏志睿 2017 年一季度、二季度报告及 2017 年、2018 年信息披露年度报告中未向投资者披露投资标的杭州领带蛙网络科技有限公司及北京尚世骁众科技股份有限公司股权质押相关信息。上述行为违反了《私募基金监管办法》第二十四条的规定，西藏证监局对此也采取了行政监管措施。

以上事实有服务协议、银行流水、监管措施决定书、整改报告、异常经营专项法律意见书等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。程志沅于 2017 年 6 月 5 日至 2020

年7月28日担任合规风控负责人，应当对发生在其任职期间西藏志拙的违规行为承担相应责任。

二、纪律处分决定

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》第一百一十一条第三项，《私募基金监管办法》第二十九条，《协会章程》第六条第三项，《实施办法》第九条的规定，协会决定作出以下纪律处分：

对程志沅进行公开谴责。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在收到本决定书之日起十五个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会
2023年11月28日



抄送：证监会市场二部，西藏证监局。
